

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2165/2539

นางละม่อม ขำประสิทธิ์
สิบทรีชิตหรือนายชิต สาคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 38

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 79

แม้ภูมิลำเนาของจำเลยตามที่โจทก์ระบุในฟ้องจะมีใช้ภูมิลำเนาของจำเลยตาม
ที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้าน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลนำหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและ
สำเนาคำฟ้องไปส่งให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายตามที่อยู่ที่โจทก์ระบุในคำฟ้อง จำเลยก็
แต่งทนายความให้ไปศาลแทน หลังจากนั้นจำเลยไม่เคยโต้แย้งว่าที่อยู่ตามฟ้องไม่ใช่
ภูมิลำเนาของจำเลย เพิ่งจะโต้แย้งในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาถือว่าภูมิลำเนา
ตามฟ้องเป็นภูมิลำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลย การส่งหมายที่ภูมิลำเนาตามฟ้องจึง
เป็นการส่งโดยชอบ

แม้ภูมิลำเนาของจำเลยตามที่โจทก์ระบุในฟ้องจะมีใช้ภูมิลำเนาของจำเลยตาม
ที่ปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้าน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลนำหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและ
สำเนาคำฟ้องไปส่งให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายตามที่อยู่ที่โจทก์ระบุในคำฟ้อง จำเลยก็
แต่งทนายความให้ไปศาลแทน หลังจากนั้นจำเลยไม่เคยโต้แย้งว่าที่อยู่ตามฟ้องไม่ใช่

ภูมิสำเนาของจำเลย เพิ่งจะได้แย้งในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาถือว่าภูมิสำเนาตามฟ้องเป็นภูมิสำเนาอีกแห่งหนึ่งของจำเลย การส่งหมายที่ภูมิสำเนาตามฟ้องจึงเป็นการส่งโดยชอบ

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นางสาวนัยนาฐ จันทร์จำเริญ
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย บุญพราหมณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>